

1512520-78.2021.8.26.0228
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 14ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 29/04/2022
... Data de Registro: 23/06/2020)

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas em três dos quatro crimes descritos na denúncia. Concurso de pessoas. Qualificadora mantida. Condenação mantida. Penas adequadamente fixadas. Regime fechado mantido. Desclassificação de imputação de um dos roubos para receptação. Impossibilidade. Ausência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
14ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1512520-78.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:
1512520-78.2021.8.26.0228
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Ricardo Augusto do Nascimento, devidamente qualificado nos autos na fl. 09, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, caput, e artigo 61, inciso II, alínea "j", por três vezes, na forma prevista no artigo 70, caput, segunda parte, todos do Código Penal, porque no dia 20/maio/2021, por volta das 04h30, em período de calamidade pública, em local incerto, mas nesta cidade e comarca de São Paulo, em concurso e unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, teria subtraído, em proveito de todos, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, um par de tênis, marca Adidas, um par de botas, uma Carteira Nacional de Habilitação, cartões bancários, um vale transporte, um aparelho celular, marca

Motorola, Moto G8, preto, de propriedade da vítima Ramon Hericson Barbosa Cardoso, um par de tênis, marca Nike, pertencente ao ofendido Adenilton Sales Fonseca e um veículo Fiat Strada, placas FRI-4857/Taboão da Serra, de propriedade da empresa vítima Sinal Telecom, representada por Ramon Hericson Barbosa Cardoso.

Diz a denúncia que, nas circunstâncias acima descritas, o réu se conluiou com outros dois indivíduos a fim de juntos praticarem crimes de roubo; para tanto, embarcou com seus comparsas em um GM Monza, placas desconhecidas, e todos partiram pelas vias da cidade à procura de potenciais vítimas; em um segundo momento, o denunciado e seus comparsas visualizaram uma Fiat Strada estacionada, com os ocupantes Adenilton, Ramon e José Fernandes, os quais jantavam e escoltavam uma carreta da empresa vítima que ali estava para realizar reparo de antenas de telefonia, instante em que o réu e os demais decidiram roubar os bens das vítimas e o veículo da empresa Sinal Telecom; ato contínuo, um comparsa de Ricardo desembarcou do GM Monza, se deslocou até a Fiat Strada e determinou que as portas fossem abertas; diante da negativa dos ocupantes, ele golpeou com uma arma o vidro dianteiro do motorista, o estourou e após exigiu as entregas dos bens pessoais das vítimas e do veículo; José Fernandes, por sua vez, conseguiu se desvencilhar da ação delitiva, se evadiu em desabalada carreira e foi à procura de socorro policial; inicialmente ligou para 190, mas rapidamente avistou uma viatura da Polícia Militar em patrulhamento de rotina pela região e reportou o ocorrido aos Policiais Militares, os quais, então, partiram em buscas pelas imediações, em conhecidas vias de desmanche de veículos; nesse intervalo, enquanto Ricardo permanecia na cobertura, próximo ao GM Monza, o seu comparsa subtraía um tênis de Adenilton que estava no interior de uma sacola, um celular, documentos pessoais, cartões e um celular de Ramon, e, ao final, o veículo da empresa vítima; consumado o roubo, o denunciado e seus comparsas se evadiram para a Estrada Vovó Carolina, 736, nesta cidade e comarca, onde Ricardo e um segundo indivíduo não identificado passaram desmontar a Fiat Strada roubada, para retirar as respectivas peças, até que foram localizados pelos Policiais Militares acionados pela vítima José Fernandes; na oportunidade, ao notar a aproximação policial, o comparsa não identificado se evadiu do local e apenas o denunciado foi abordado.

A denúncia (fls. 70/73) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/66) e foi regularmente recebida em 08/junho/2021 (fls. 75/76).

A citação/notificação ocorreu de modo regular (fl. 92), não apresentando o réu sua resposta à acusação.

A prova oral proposta foi produzida em audiência, ocasião em que as vítimas e duas testemunhas foram ouvidas (áudio audiência virtual sistema Teams), interrogando-se o denunciado ao final (áudio audiência virtual sistema Teams).

Nas suas alegações finais, apresentadas na forma oral, o Ministério Público pediu a procedência parcial da ação, desclassificando o crime original para o de receptação; a Defesa também requereu a desclassificação para o tipo do delito previsto no artigo 180, caput, do CP.

É o relatório.

Decido.

Ao final da instrução verificou-se que os fatos descritos na denúncia não restaram demonstrados de sorte que a ação deva ser julgada improcedente.

Em juízo, o réu Ricardo Augusto Nascimento foi declarado revel (fl. 123).

Vejam os a prova do contraditório.

A vítima Adenilton Sales Fonseca relatou que, quando estava dentro do carro junto com seu colega, eles arrombaram o vidro e os arrastaram para fora; eles subtraíram o veículo, mas perdeu o tênis e as ferramentas; Ramon perdeu o celular; viu um deles armado; a maioria dos bens foi recuperado; teve prejuízo aproximado de R\$ 300,00; houve reconhecimento pessoal positivo na delegacia de polícia; pondera que, ao ser arguido, teve dúvida se o reconhecimento na delegacia aconteceu por que o réu era o mais alto (e não por que viu a cara dele); o denunciado era o que estava armado e que quebrou o vidro; o outro o arrastou pela porta e um terceiro ficou dentro do carro (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento pessoal na fase investigativa encontra-se na fl. 19.

O ofendido Ramon Hericson Barbosa Cardoso narrou que no dia do ocorrido os

assaltantes estavam de máscara e tinham cabelo grande; hoje não é possível reconhecer; somente um foi preso e ele estava bem debilitado; trabalha para a Claro fazendo manutenção de rede; fazia a escolta do caminhão; pararam, pois era horário do almoço; estacionou um Monza escuro e dois desceram; um deles veio, batendo com a arma no vidro que quebrou; o depoente estava como motorista; conversou com os assaltantes; um deles entrou no carro do depoente; o outro entrou no Monza; do depoente levaram um celular e bolsa; da Claro levaram coisas do automóvel e equipamentos; chegou no local, um terreno baldio; chegou pelo rastreador; esse rapaz estava com o carro e todos os bens; aparentemente ele era do local e não que tinha assaltado; na opinião do depoente ele era morador de rua, mas estava dentro do veículo; não viu o rosto das pessoas que fizeram o assalto, estava escuro também; o rapaz estava dentro da viatura quando o depoente chegou ao local; reconheceu a pessoa que estava dentro do carro e não como o assaltante; esse rapaz não estava de máscara (áudio sistema SAJ)

Reconhecimento pessoal na fase investigativa encontra-se na fl. 19.

A vítima José Fernandes Lima da Silva não reconheceu nenhum dos réus; não viu os roubadores, pois saiu correndo; havia acabado de fazer uma ocorrência; parou o caminhão; eles chegaram e bateram no vidro; avisou a central que tinham levado o carro; o veículo tinha rastreador; depois de 2 horas acharam o automóvel; os policiais tinham pegado alguém, mas não sabia se eram os assaltantes (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento negativo na fase policial encontra-se na fl. 20.

A testemunha Ismael Monteiro de Souza, policial militar, estava em patrulhamento quando se deparou com transeuntes; estes informaram que tinham sido tomado de roubo; jogou na central e começaram a patrulhar; deparou-se com o carro sendo desmontado; dentro do carro havia um indivíduo e mais um que fugiu; conseguiu deter o denunciado; ele disse que sabia que havia sido roubado, mas que não tinha participado, estava somente no desmanche; Vovó Carolina é o local conhecido de desmanche; o réu disse que não teve participação no roubo; o veículo era de empresa; o ofendido foi ao local para fazer os trâmites para a empresa; no local o ofendido não teve contato com o denunciado, se ela viu, foi pelo guarda-presos; a vítima estava muito nervosa no momento; não pode afirmar se o ofendido reconheceu; encontrou o motorista na via pedindo ajuda; as vítimas reconheceram os bens que tinham sido tomado de roubo; não recorda com precisão se havia outro carro junto; o réu estava bem sujo; não sabe se era situação de morador de rua (fls. 96/97 - áudio sistema SAJ).

O depoente Matheus Bertolli Anastácio, policial militar, estava em patrulhamento quando um transeunte informou do roubo; fez diligência em local conhecido de desmanche; avistou o carro; havia dois indivíduos dentro; um deles fugiu; deteve Ricardo; o réu disse que sabia que era roubado; narrou que só participou do desmanche; não sabe se a vítima reconheceu o acusado na delegacia; salvo engano parece que havia outro carro; dentro do automóvel havia materiais eletrônicos, era um carro de empresa; os ofendidos reconheceram os bens, eles estavam usando para trabalhar; ele falou que era usuário de drogas, mas naquele momento ele estava lúcido; ele estava sujo, com as mãos sujas; alguma vítima foi até o local, pois precisava fazer os trâmites da empresa; acredita que o ofendido não teve contato com o denunciado (fls. 96/97 - áudio sistema SAJ).

Deste modo, no entender deste magistrado, não existem provas sólidas que indiquem a participação do réu no crime. Necessária essa prova para formação da convicção do julgador. Não adianta existir fortes indícios.

Frise-se que, por importante, a autoria delitiva não restou devidamente comprovada, situação essa que afasta, por si só, a condenação do réu, priorizando-se o princípio do in dubio pro reo.

Para a condenação, exige-se a certeza, não bastando a alta probabilidade. Nesse sentido, é a jurisprudência dominante:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO Quadro probatório que não autoriza a certeza quanto à autoria delitiva Reconhecimento deveras frágil Princípio do in dubio pro reo Decretação da absolvição Prequestionamento anotado Recurso defensivo provido, com expedição de

alvará de soltura clausulado (voto nº 43284).(TJSP; Apelação Criminal 1524411-67.2019.8.26.0228; Relator(a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/10/2020; Data de Registro: 22/10/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo majorado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por fundamentação inidônea, baseada em elementos informativos. No mérito, pretende a absolvição por haver prova de que o acusado não concorreu para o delito. Subsidiariamente, busca a desclassificação para receptação culposa. Se diverso o entendimento, requer o afastamento do concurso de agentes, o abrandamento do regime e a aplicação da detração. Deixo de analisar as preliminares em razão do desfecho processual mais benéfico ao acusado. Com razão a insurgência. Conjunto probatório reunido nos autos é de fragilidade extrema, não sendo possível imputar ao acusado a prática dos fatos narrados, com a certeza que exige uma decisão condenatória. Insuperável embate de versões. Dúvidas relevantes sobre a real dinâmica dos fatos. Ausência de elementos e provas capazes de refutar a versão defensiva. Mais prudente a aplicação do princípio in dubio pro reo. Absolvição se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.(TJSP; Apelação Criminal 1500747-90.2018.8.26.0535; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento:09/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020)

Dessa forma,quanto à autoria, não existem provas suficientes de que a subtração foi efetivada com a participação do réu.

As provas colhidas são insuficientes para considerar o réu culpado; o fato atribuído ao acusado é grave, trata-se de roubo qualificado, sendo que eventual condenação lhe trará sérias consequências. Mostra-se prematuro ligá-lo ao roubo descrito na denúncia, ainda mais diante das provas produzidas.

Dessa forma, não se vê alternativa a não ser julgar improcedente o pedido, absolvendo o acusado do crime que lhe é imputado.

Uma colocação necessária a ser feita neste momento.

Entende este juízo que o acusado deveria ser condenado pelo crime de receptação, porém incabível a desclassificação para este delito (artigo 180, CP), como também pleiteia o i. Promotor de Justiça e a d. Defesa, em virtude do princípio da correlação, uma vez que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia, não podendo este magistrado decidir além e fora do pedido em que o órgão da acusação deduz a pretensão punitiva.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO. Roubo circunstanciado. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência de provas.Viabilidade. Inexistência de prova segura quanto à autoria do crime. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Conjunto probatório que revela a prática do delito de receptação. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação. Necessidade de observância do princípio da correlação entre a acusação e a sentença. Ausência de relação de subsidiariedade entre os referidos delitos patrimoniais.Absolvição que se impõe. Recurso provido. TJSP; Apelação Criminal 0000806-50.2017.8.26.0063;Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)

Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas. Autoria e materialidade demonstradas em três dos quatro crimes descritos na denúncia. Concurso de pessoas. Qualificadora mantida. Condenação mantida.Penas adequadamente fixadas. Regime fechado mantido. Desclassificação de imputação de um dos roubos para receptação. Impossibilidade. Ausência de aditamento da denúncia. Elementares das figuras típicas que são distintas. Violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa.Nulidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501403-71.2019.8.26.0548;Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 1ª Vara Criminal; Data do

Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA deduzida em juízo e o faço para ABSOLVER Ricardo Augusto Nascimento, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

P. I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006.